

Regulamin zadania „HubMI.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu „HubMI.pl”, organizowanego w ramach wydarzenia HackYeah.
2. Organizatorem Konkursu w rozumieniu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest Proidea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-418, przy ul. Zakopiańskiej 9, posiadająca numery identyfikacyjne: NIP 6793088842 oraz REGON 122769022, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448243. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@proidea.org.pl.
3. Województwo Małopolskie, pełniące funkcję: Host Region HackYeah 2026, jest inicjatorem Konkursu „HubMI.pl”.
4. Szczegóły zadania konkursowego zostaną przedstawione na początku Konkursu.
5. Zasady uczestnictwa w Hackathonie określa regulamin Hackathonu opublikowany na stronie internetowej Organizatora. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie dla uczestników Hackathonu.
6. Organizator składa przyrzeczenie wypłaty nagród Laureatom na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z Organizatorem (PROIDEA sp. z o.o.).
7. Celem Regulaminu jest dokładne opisanie zasad uczestnictwa w Konkursie i nie stanowi on oferty umownej ani wzorca umownego.

§ 2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 3 października 2026 r. o godz. 11:00 i kończy 4 października 2026r. o godz. 11:00.
2. Szczegółowy harmonogram Konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej Organizatora www.hackyeah.pl

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna – uczestnik Hackathonu, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem oraz akceptacją postanowień Regulaminu i jego załączników przez Uczestnika Konkursu oraz zobowiązaniem Uczestnika Konkursu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy mogą brać udział indywidualnie albo w zespołach do 6 osób.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu Hackathonu.

§ 4. Przebieg Konkursu

1. Treść zadania „HubMI.pl” zostanie opublikowana na stronie internetowej HackYeah tj. www.hackyeah.pl, o godz. 11:00 w dniu rozpoczęcia Konkursu.
2. Zapoznanie się przez Uczestników Konkursu z treścią zadania konkursowego oraz rozpoczęcie jego rozwiązywania możliwe będzie po uroczystym otwarciu Konkursu przez przedstawiciela Organizatora.
3. Uczestnicy Konkursu mają maksymalnie 24 godziny na rozwiązanie zadania konkursowego i przestanie go na platformę HackTribe.
4. Udział w Hackathonie i Konkursie jest możliwy wyłącznie w formie stacjonarnej w Hali Widowiskowo-Sportowej Tauron Arena w Krakowie (31-571) przy ul. Stanisława Lema 7.
5. Województwo Małopolskie oraz Organizator nie zapewniają Uczestnikom Konkursu żadnego sprzętu ani wyposażenia, jak również nie świadczą usług wsparcia technicznego i naprawy sprzętu.
6. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub w ramach Zespołów liczących nie więcej niż 6 osób.
7. Zadanie konkursowe realizowane jest w formule otwartej (nie ma jednego poprawnego rozwiązania), zaś projekty rozwiązań zadania konkursowego zgłoszone przez indywidualnych Uczestników Konkursu lub Zespoły ocenia Jury Konkursu, w którego skład wchodzi przedstawiciele Województwa Małopolskiego oraz reprezentanci delegowani przez Organizatora.
8. Projekty rozwiązań zadania konkursowego przygotowane przez indywidualnych Uczestników Konkursu lub Zespoły, aby mogły być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu, muszą zostać przekazane Organizatorowi nie później niż do godz. 11:00 w dniu 4 października 2026 roku w formie określonej przez Organizatora na dedykowanej stronie internetowej (<https://hackyeah2026.hacktribe.co/>), na której przedstawiona zostanie treść zadania konkursowego. Projekty rozwiązań zadania konkursowego przekazane po tym terminie nie będą uwzględniane i nie będą poddane ocenie Jury Konkursu.
9. Rozwiązanie zadania zgłoszone do oceny musi zawierać: tytuł projektu, identyfikator zespołu, opis projektu, prezentację w formacie PDF liczącą maksymalnie 10 slajdów oraz film prezentujący projekt w formacie MP4, trwający maksymalnie 3 minuty. Może również zawierać: zrzuty ekranu, repozytorium kodu, linki do wersji demonstracyjnych, materiały graficzne oraz inne materiały związane z projektem. Rozwiązania zadań należy zgłaszać za pośrednictwem platformy Hacktribe w języku polskim.
10. Województwo Małopolskie lub Organizator mogą wykluczyć Uczestnika/Zespół w razie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa; w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa Organizator zawiadomi właściwe organy.

§ 5. Zasady oceny

1. Rozwiązania ocenia Jury Konkursu złożone głównie z przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Skład Jury zostanie opublikowany na stronie Hackathonu najpóźniej w dniu startu.
2. Jury wybiera ze swego grona przewodniczącego; decyzje zapadają zwykłą

większością głosów w obecności wszystkich członków; przy równej liczbie głosów decyduje przewodniczący.

3. Każde zgłoszenie oceniane jest w skali od 1-10 w ramach poniższych kryteriów; wynik końcowy stanowi średnia ważona:
 - **Stopień spełnienia wyzwania - 40%.** Brana jest pod uwagę jakość działania kluczowych elementów oraz liczba dostarczonych dodatkowych funkcjonalności
 - **Potencjał wdrożeniowy - 20%.** Ocena stopnia gotowości rozwiązania do wdrożenia. Wyżej punktowane będą produkty nadające się do praktycznego użytku, które charakteryzują się skalowalnością, elastycznością, optymalizacją oraz wysoką efektywnością kosztową i prostotą utrzymania.
 - **Dostępność i intuicyjność prototypu – 20%.** Weryfikowane jest, czy interfejs narzędzia jest przejrzysty i łatwy w obsłudze dla wszystkich docelowych grup odbiorców, niezależnie od ich wieku i poziomu umiejętności cyfrowych. Szczególna uwaga zwracana jest na zaprojektowanie narzędzia z myślą o docelowych standardach dostępności cyfrowej WCAG 2.1 na poziomie AA, aby nie stwarzało ono barier użytkowych.
 - **Kryteria premiujące - 20%, w tym:**
 - Atrakcyjność, pomysłowość i jakość interfejsu - **10%** . Kryterium to promuje nowatorskie, nieszablonowe podejście do przedstawionego wyzwania oraz wizualną atrakcyjność dostarczonych makiet UX/UI ,
 - Jakość dostarczonych materiałów oraz MVP - **10%**. Ocenie podlega sposób komunikacji koncepcji oraz jakość materiałów przesłanych do oceny.
4. Aby zostać Laureatem, zgłoszenie musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej możliwej oceny.
5. Prezentacja projektu przed Jury odbywa się w języku polskim.

§ 6. Rozstrzygnięcie i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4 października 2026 r. podczas ceremonii zakończenia Hackathonu (ok. godz. 17:45) oraz na oficjalnym komunikatorze wydarzenia.
2. Wyłonionych zostanie maksymalnie 3 Laureatów (Uczestnicy indywidualni lub Zespoły) zajmujących miejsca 1-3. O kolejności decyduje wynik z § 5; przy remisie - głos przewodniczącego Jury.
3. Nagrody:
 - I miejsce - 6 000 zł,
 - II miejsce - 5 000 zł,
 - III miejsce - 4 000 zł.
4. Kwoty nagród pomniejsza się o należne podatki, składki i opłaty zgodnie z przepisami prawa.
5. W przypadku nagrodzenia Zespołu, nagroda jest dzielona proporcjonalnie do liczby członków i wypłacana przez Organizatora (PROIDEA sp. z o.o.) każdemu członkowi na wskazany rachunek bankowy.
6. Warunkiem wydania nagrody jest łączne spełnienie przez Laureata/Laureatów:
 - a) zawarcia z Organizatorem (PROIDEA sp. z o.o.) umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonych utworów/rozwiązań

- (wzór/istotne postanowienia udostępni Organizator);
- b) podania danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych i rozliczeniowych przez Organizatora.
7. Wypłata nagród nastąpi przez Organizatora na rachunki Laureatów w terminie do 60 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 lit. a, o ile umowa nie stanowi inaczej.

§ 7. Prawa autorskie

1. Rozwiązania (dzieła) powstałe w ramach realizacji przez Laureatów zadania konkursowego (w całości lub części), w tym ich fragmenty oraz ich elementy, a także wszelkie materiały, w tym dokumentacja związana z ww. rozwiązaniami/dziełami) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) (dalej zwane łącznie w niniejszym paragrafie „Utworami” lub osobno „Utworem”).
2. Stosownie do art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, z późn. zm.) autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych w Konkursie Utworów (dzieł), przechodzą na Organizatora w chwili wypłaty Laureatom nagród.
3. Odmowa przez indywidualnego Uczestnika Konkursu lub któregośkolwiek z Uczestników konkursu będącego członkiem Zespołu zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 6 lit. a Regulaminu, zostanie uznana za rezygnację z przyjęcia nagrody przewidzianej w Konkursie, stosownie do Regulaminu, i stanowi podstawę do odmowy wydania Laureatowi nagrody przewidzianej w Konkursie. W takiej sytuacji indywidualnemu Uczestnikowi Konkursu oraz wszystkim Uczestnikom Konkursu będącymi członkami danego Zespołu nie przysługują żadne roszczenia ani względem Organizatora ani względem Województwa Małopolskiego.
4. W chwili wypłaty nagrody odpowiednio każdemu z Laureatów Organizator nabywa prawa własności wszelkich egzemplarzy Utworów (w tym kodów źródłowych) i nośników, na których Utwory zostały utrwalone, a także nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworów obejmujących następujące pola eksploatacji:
 - a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 - b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiejkolwiek inne zmiany) oraz dowolne przetwarzanie Utworów, w tym łączenie z innymi utworami, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 - c) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 - d) wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów oraz udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i Intranecie, w szczególności poprzez stałe umieszczenie Utworu lub jego części na stronach internetowych Nabywcy lub podmiotów, którym Nabywca przekaze prawa do Utworu lub udzieli upoważnienia do korzystania z niego, w sposób

umożliwiający każdemu zainteresowanemu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz swobodne, wielokrotne kopiowanie Utworu lub jego części;

- e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet i sieciach zamkniętych;
 - f) wystawianie, wyświetlanie i nadawanie i reemitowanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej w sposób bezprzewodowy lub przewodowy (naziemny, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych, drogą kablową), w tym nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
 - g) prawa do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych;
 - h) prawa do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
 - i) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
 - j) zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do Utworów;
 - k) sporządzanie wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności);
 - l) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń, z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, w odniesieniu do kodów źródłowych, następuje na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 4 oraz obejmuje w szczególności modyfikację, kompilację i łączenie, testowanie, wdrażanie, używanie wytworzonego za jego pomocą Utworu, w szczególności oprogramowania oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie w zakresie tak szerokim, w jakim Organizator nabył te prawa. Laureaci zobowiązani są do przekazania Organizatorowi kodów źródłowych.
6. W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych, zgodnie z ust. 4, Organizator nabywa wyłączne prawo do korzystania z Utworów, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich opisanych w Regulaminie polach eksploatacji oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie w zakresie tak szerokim, w jakim Organizator nabył te prawa.
7. Laureat wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień Utworów – opracowań. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań Utworu) przysługiwać będą Organizatorowi. Laureat wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu przez

Organizatora oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie w zakresie tak szerokim, w jakim Organizator nabył te prawa.

8. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji oraz rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 4 i nie będzie domagał się z tego tytułu żadnego wynagrodzenia oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie w zakresie tak szerokim, w jakim Organizator nabył te prawa.
9. Laureat upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, do decydowania o oznaczeniu Utworów nazwiskiem lub pseudonimem Laureata lub o udostępnianiu Utworów anonimowo (bez oznaczania autorstwa Laureata), a także do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. Laureat upoważnia również Organizatora do przenoszenia tych upoważnień w pełnym zakresie na podmioty trzecie, w szczególności na podmioty, które nabędą autorskie prawa majątkowe do Utworów lub uzyskają prawo do korzystania z nich.
10. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za każde odrębne pole eksploatacji. Organizator jest uprawniony do korzystania z Utworów, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, od daty udostępnienia Utworu Organizatorowi do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Organizatora. Laureat zapewnia, że takie korzystanie z Utworów nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Organizatora ani osób trzecich i nie będzie powodować żadnych dodatkowych kosztów ani obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat po stronie Organizatora.
11. Niezależnie od powyższego Laureat zobowiązuje się do:
 - a) przeniesienia w przyszłości autorskich praw majątkowych na Województwo Małopolskie (które nabędzie od Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworów) na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 6 lit. a Regulaminu, bez wynagrodzenia, w zakresie swojej części Utworu mającej samodzielne znaczenie;
 - b) niewykonywania autorskich praw osobistych do swojej części Utworu mającej samodzielne znaczenie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych względem Organizatora oraz Województwa Małopolskiego, jak również upoważnia Organizatora oraz Województwo Małopolskie do wykonywania ww. autorskich praw osobistych. Organizator oraz Województwo Małopolskie są uprawnieni m.in. do zrezygnowania z zamieszczania w Utworach imion i nazwisk Laureata lub Laureatów.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Organizator). Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności na stronie Organizatora.
2. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Hackathonu i Konkursu, w tym kontaktu z Uczestnikami, rozliczenia nagród i realizacji

obowiązków prawnych.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Województwo Małopolskie ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody w przypadku podania przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji uniemożliwiających przekazanie nagrody.
2. Uczestnik może wycofać się z Konkursu w dowolnym momencie, wycofanie oznacza utratę prawa do nagrody.
3. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku stwierdzenia przez Województwo Małopolskie lub Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata Konkursu oraz zaistnienia przesłanek uzasadniających wykluczenie, o których mowa w Regulaminie.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator, w uzgodnieniu z Województwem Małopolskim, może odwołać, przerwać lub zakończyć Konkurs przed czasem wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu siły wyższej, wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa Uczestników, awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora lub Województwa Małopolskiego uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
2. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. Zmiana Regulaminu po rozpoczęciu Konkursu może nastąpić wyłącznie z ważnej przyczyny i nie może naruszać praw nabytych Uczestników ani pogarszać warunków ich uczestnictwa, w szczególności zasad przyznawania nagród, kryteriów oceny lub zasad dotyczących praw własności intelektualnej.
4. Spory związane z uczestnictwem w Konkursie „HubMI.pl” będzie dążył rozstrzygnąć polubownie; w razie braku porozumienia decyzję podejmuje Województwo Małopolskie i jest ona wiążąca dla Uczestników.
5. W przypadku rozbieżności między regulaminem Hackathonu, niniejszym Regulaminem a treścią umowy z Laureatem, pierwszeństwo ma umowa zawarta z Organizatorem, następnie niniejszy Regulamin, a na końcu regulamin Hackathonu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji przez Organizatora.

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

zwana dalej „**Umową**” zawarta w dniu 04.10.2026 r. pomiędzy:

1. ,
zwanym dalej „Współtwórcą I”
2. ,
zwanym dalej „Współtwórcą II”
3. ,
zwaną dalej „Współtwórcą III”
4. ,
zwanym dalej „Współtwórcą IV”
5. ,
zwanym dalej „Współtwórcą V”
6. ,
zwanym dalej „Współtwórcą VI”

zwani dalej łącznie „**Twórcami**”

a

Proidea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448243, REGON 122769022, NIP: 6793088842 reprezentowaną przez:

Jakuba Kozioła – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „**Nabywcą**”.

§1

1. Twórcy oświadczają, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych są autorami dzieła „...” zwanego dalej „**Utworem**” lub „**Rozwiązaniem**”, stworzonego w ramach wydarzenia Hackathon HackYeah 2026 odbywającego się w dniach 3-4 października 2026 roku w formie stacjonarnej w Tauron Arena Kraków zlokalizowanym przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.
2. Twórcy oświadczają, że przekazane zostaną repozytorium zawierające:
.....
3. Twórcy zgodnie oświadczają, że przysługuje im prawo autorskie wspólne do Utworu, a ich udziały w tym prawie są równe zaś prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
4. Twórcy nadto oświadczają i zapewniają, że Utwór:

- a. został przez nich wykonany osobiście,
 - b. nie został dotychczas opublikowany, a jedynie udostępniony na potrzeby oceny podczas eventu Hackathon HackYeah 2026,
 - c. nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują im do niego pełne prawa majątkowe,
 - d. mogą rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy.
 - e. nie zbyli prawa do uzyskania patentów na Rozwiązanie oraz nie przenieśli prawa pierwszeństwa do uzyskania patentów na Rozwiązanie;
 - f. wykonanie Umowy oraz udzielanie zezwolenia na korzystanie z Rozwiązania podmiotom trzecim, nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich ani Twórców.
5. Twórcy oświadczają, że przysługujące im majątkowe prawa autorskie do Utworu pozostają wolne od jakichś obciążeń wynikających z przepisów prawa lub czynności prawnej, w szczególności nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub obciążane prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi.
6. Twórcy pokryją wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Nabywca, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
7. Twórcy dostarczą Nabywcy Utwór w następujący sposób: całość pracy zostanie spakowana do pliku w formacie zip. i przestana za pomocą ... (w przeciągu 24 godzin od zawarcia Umowy).

Strony potwierdzają, iż w zakresie, w którym Utwór stanowi program komputerowy Twórcy dostarczą Nabywcy Utwór również w formie kodu źródłowego. Kod źródłowy, zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Nabywcy swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Twórcy dostarczą kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego Utworu do formy wykonywalnej. Twórca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Nabywcy odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowani.

§2

1. Z chwilą wypłaty Nagrody Twórcom, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu „HubMI.pl”, Twórcy przenoszą na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do Utworu na polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz udzielają zgód i upoważnień w niej wymienionych.

2. Strony zgodnie potwierdzają, że z chwilą zawarcia Umowy, Twórcy nabywają roszczenie względem Nabywcy o wypłatę nagrody pieniężnej w kwocie (z podatkiem) („**Nagroda**”). Wypłata nagrody pieniężnej wyczerpuje wszelkie roszczenia Twórców względem Nabywcy związanych z dokonaniem przez Twórców rozporządzeniem i upoważnieniami, na podstawie Umowy.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % Nagrody.
4. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Twórców:
 - **Współtwórca I** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca II** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca III** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca IV** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca V** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca VI** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim Utwór albo jego część stanowi program komputerowy obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia Umowy, w tym wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
 - a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
 - c. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, sprzedaży, udzielania licencji, użyczanie lub najem Rozwiązania lub jego kopii,
 - d. najmu, użyczenia, publicznego udostępnienia w sposób umożliwiający dostęp do Rozwiązania w czasie i miejscu dostępnym dla każdego,
 - e. modyfikowanie, dokonywanie wszelkich zmian, tłumaczeń, zmian układu, wykonywania praw zależnych, wykonywanie opracowań i zezwalania na ich wykonywanie przez osoby trzecie.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim Utwór albo jego część nie stanowi programu komputerowego, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia Umowy, w tym wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiejkolwiek inne zmiany) oraz dowolne przetwarzanie Utworów, w tym łączenie z innymi utworami, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
- wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów oraz udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i Intranecie, w szczególności poprzez stałe umieszczenie Utworu lub jego części na stronach internetowych Nabywcy lub podmiotów, którym Nabywca przekaze prawa do Utworu lub udzieli upoważnienia do korzystania z niego, w sposób umożliwiający każdemu zainteresowanemu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz swobodne, wielokrotne kopiowanie Utworu lub jego części;
- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet i sieciach zamkniętych;
- wystawianie, wyświetlanie i nadawanie i reemitowanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej w sposób bezprzewodowy lub przewodowy (naziemny, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych, drogą kablową), w tym nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
- prawa do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych;
- prawa do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
- prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
- zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do Utworów;
- sporządzanie wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności);
- nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń, z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.

7. Twórcy na mocy Umowy przenoszą na Nabywcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, zezwala Nabywcy na wykonywanie praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz upoważnia Nabywcę do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych następuje z chwilą wypłaty Nagrody.
9. Od dnia udostępnienia Utworu Nabywcy do dnia wypłaty Nagrody i przejścia autorskich praw majątkowych Twórcy udzielają Nabywcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, oceny, prezentacji, publikacji wyników oraz realizacji czynności związanych z wydaniem Nagrody.
10. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Nabywcę prawo własności nośnika, na którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony.
11. Twórcy zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych wobec Nabywcy oraz podmiotów, na rzecz których Nabywca zbył prawa do Utworu w całości lub części, w tym w zakresie oznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem Twórców (co oznacza w szczególności, że jego rozpowszechnianie może być dokonywane bez ujawnienia autorstwa).
12. Twórcy uprawnniają Nabywcę do pierwszej publikacji Utworu.
13. Twórcy gwarantują, że Utwór, do którego prawa są przenoszone Umową, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
14. Twórcy upoważniają Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, do decydowania o oznaczeniu Utworów nazwiskiem lub pseudonimem Laureata lub o udostępnianiu Utworów anonimowo (bez oznaczania autorstwa Twórcy), a także do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. Twórca upoważnia również Organizatora oraz Województwo Małopolskie do przenoszenia tych upoważnień w pełnym zakresie na podmioty trzecie, w szczególności na podmioty, które nabędą autorskie prawa majątkowe do Utworów lub uzyskają prawo do korzystania z nich.

§3

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania Utworu.
2. Twórcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznali w trakcie przygotowań do zawierania Umowy.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy.

§4

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej (lub równoważnej jej formie elektronicznej) jako aneks do Umowy, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

§5

1. W przypadku sporów wynikających z treści Umowy, właściwy będzie sąd dla strony pozwanej.
2. Umowę sporządzono w siedmiu identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdego ze współtwórców oraz Nabywcy.

Nabywca

1.....

Twórcy

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

Regulations of the Task “HubMI.pl”

§ 1. General provisions

1. These regulations (hereinafter referred to as the “Regulations”) set out the rules and conditions of the “HubMI.pl” Competition, organized as part of the HackYeah event.
2. The Organizer of the Competition within the meaning of Article 921 § 3 of the Civil Code (Journal of Laws 2017, item 459) is Proidea Sp. z o.o., with its registered office at ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, with the following identification numbers: NIP (Tax Identification Number) 6793088842 and REGON (Business Identification Number) 122769022, entered in the National Court Register under KRS number 0000448243. The Organizer can be contacted by e-mail at biuro@proidea.org.pl.
3. Województwo Małopolskie, serving as the Host Region of HackYeah 2026, is the initiator of the **“HubMI.pl” Competition**.
4. Details of the task will be presented at the start of the competition.
5. The rules of participation in the Hackathon are set out in the Hackathon rules published on the Organizer’s website. Participation in the Competition is only possible for Hackathon participants.
6. The Organizer makes a promise to pay prizes to the Laureates on the terms set out in the Regulations, subject to the conclusion of a proprietary copyright assignment agreement with the Organizer (PROIDEA sp. z o.o.).
7. The purpose of the Regulations is to accurately describe the rules of participation in the Competition and they do not constitute a contract offer or a contract template.

§ 2. Duration of the Competition

1. The Competition starts on 3 October 2026 at 11:00 and ends on 4 October 2026 at 11:00.
2. A detailed schedule of the Competition will be made available on the Organizer’s website www.hackyeah.pl

§ 3. Conditions for participation

1. A participant in the Competition (hereinafter: the “Participant”) may be a natural person – a participant of the Hackathon who, on the day the Competition starts, is at least 18 years old and has full legal capacity.
2. Before joining the Competition, the Competition Participant is obliged to read the Regulations.
3. Participation in the Competition is tantamount to reading the Regulations and accepting the provisions of the Regulations and their annexes by the Competition Participant, and to the Competition Participant’s undertaking to comply with the provisions of the Regulations.
4. Participants may take part individually or in teams of up to 6 people.
5. Participants are obliged to comply with the Regulations and the Hackathon rules.

§ 4. Course of the Competition

1. The content of the “HubMI.pl” task will be published on the HackYeah website, www.hackyeah.pl, at 11:00 on the day the Competition starts.
2. The Competition Participants’ review of the content of the competition task and the commencement of solving it will be possible after the ceremonial opening of the Competition by the Organizer’s representative.
3. Competition Participants have a maximum of 24 hours to solve the competition task and submit their solution to the HackTribe platform.
4. Participation in the Hackathon and the Competition is only possible in an on-site form at Tauron Arena in Kraków (31-571), ul. Stanisława Lema 7.
5. Województwo Małopolskie and the Organizer do not provide Competition Participants with any equipment or hardware, nor do they provide technical support services or hardware repair.
6. Competition Participants may take part in the Competition individually or within Teams of no more than 6 people.
7. The competition task is carried out in an open formula (there is no single correct solution), and the project solutions of the competition task submitted by individual Competition Participants or Teams are assessed by the Competition Jury composed of representatives of Województwo Małopolskie and representatives appointed by the Organizer.
8. In order to be considered in the settlement of the Competition, the project solutions of the competition task prepared by individual Competition Participants or Teams must be submitted to the Organizer no later than 11:00 on 4 October 2026 in the form specified by the Organizer on the dedicated website (<https://hackyeah2026.hacktribe.co/>) on which the content of the competition task will be presented. Project solutions of the competition task submitted after this deadline will not be taken into account and will not be assessed by the Competition Jury.
9. The task submitted for evaluation must include: project title, team ID, project description, maximum 10-slides PDF presentation, maximum 3 minute mp4. video presenting a project and could include: snapshots, code repository, demo links, graphic materials and other materials related to the project. The task solutions should be submitted to platform Hacktribe in Polish.
10. Województwo Małopolskie or the Organizer may exclude a Participant/Team in the event of a breach of the Regulations or of the law; if a criminal offence is suspected, the Organizer will notify the competent authorities.

§ 5. Assessment rules

1. Solutions are assessed by the Competition Jury composed mainly of representatives of Województwo Małopolskie.
The composition of the Jury will be published on the Hackathon website no later than on the start day.
2. The Jury elects a chairperson from among its members; decisions are made by a simple majority of votes in the presence of all members; in the event of a tie, the

chairperson has the casting vote.

3. Each submission is assessed on a scale of 1-10 under the criteria below; the final score is a weighted average:
 - **Challenge fulfilment - 40%** Assessment considers how well the key components work and the number of additional features delivered
 - **Implementation potential - 20%** Assessment of the solution's readiness for implementation. Higher scores will be awarded to products suitable for practical use that demonstrate scalability, flexibility, optimisation, cost-effectiveness and ease of maintenance,
 - **Prototype accessibility and intuitiveness - 20%** Assessment of whether the tool's interface is clear and easy to use for all target user groups, regardless of age or digital literacy. Particular attention will be paid to whether the tool has been designed with WCAG 2.1 Level AA accessibility standards in mind to avoid creating barriers to use,
 - **Bonus criteria - 20%, comprising:**
 - Interface appeal, creativity and quality - **10%** This criterion rewards innovative, unconventional approaches to the challenge and the visual appeal of the submitted UX/UI mock-ups,
 - Quality of the submitted materials and MVP - **10%** Assessment considers how clearly the concept is communicated and the quality of the materials submitted for evaluation.
4. To become a Laureate, a submission must obtain at least 50% of the maximum possible score.
5. The project presentation before the Jury shall be conducted in Polish.

§ 6. Settlement and prizes

1. The results of the Competition will be announced on 4 October 2026 during the Hackathon closing ceremony (approx. 17:45) and on the event's official messaging platform.
2. A maximum of three Winners will be selected (individual Participants or Teams) will be selected, taking places 1–3. The order is determined by the score under § 5; in the event of a tie – the chairperson's vote decides.
3. Prizes:
 - 1st place - PLN 6 000,
 - 2nd place - PLN 5 000,
 - 3rd place - PLN 4 000.
4. The amounts of the prizes are reduced by due taxes, contributions and fees in accordance with the law.
5. In the case of awarding a Team, the prize is divided proportionally to the number of members and paid by the Organizer (PROIDEA sp. z o.o.) to each member to the indicated bank account.
6. The issuance of the prize is conditional upon the cumulative fulfilment by

the Laureate/Laureates of:

- a) conclusion with the Organizer (PROIDEA sp. z o.o.) of a proprietary copyright assignment agreement for the awarded works/solutions (the template/essential provisions will be provided by the Organizer);
- b) provision of the data necessary for the Organizer to perform tax and settlement obligations.

- 7. The prizes will be paid by the Organizer to the Laureates' bank accounts within 60 days from the conclusion of the agreement referred to in para. 6(a), unless the agreement provides otherwise.

§ 7. Copyright

- 1. Solutions (works) created as part of the implementation by the Laureates of the competition task (in whole or in part), including their fragments and their elements, as well as all materials, including documentation related to the above-mentioned solutions/works) constitute works within the meaning of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2025, item 24) (hereinafter collectively referred to in this paragraph as the "Works" or separately as a "Work").
- 2. Pursuant to Article 921 § 3 of the Act of 23 April 1964 – the Civil Code (Journal of Laws of 2025, item 1071, as amended), proprietary copyrights to the prize-winning Works in the Competition pass to the Organizer at the time of payment of prizes to the Laureates.
- 3. Refusal by an individual Competition Participant or any of the Competition Participants who is a member of a Team to conclude the agreement referred to in § 6 para. 6 point a of the Regulations shall be deemed a resignation from accepting the prize provided for in the Competition, in accordance with the Regulations, and shall constitute grounds for refusing to issue to the Laureate the prize provided for in the Competition. In such a situation, the individual Competition Participant and all Competition Participants who are members of the given Team shall not be entitled to any claims against Województwo Małopolskie.
- 4. At the time of payment of the prize to each of the Laureates, the Organizer acquires ownership rights to all copies of the Works (including source codes) and the media on which the Works have been recorded, as well as acquires all proprietary copyrights to the Works covering the following fields of exploitation:
 - a) permanent or temporary fixation or reproduction in whole or in part, by any means and in any form, regardless of the format, system or standard, including by printing, magnetic recording, digital technology or by entering into computer memory, and permanent or temporary fixation or reproduction of such records, including making copies thereof and any use and disposal of such copies;
 - b) creating new versions and adaptations (translation, adaptation, change of layout or any other changes) and any processing of the Works, including combining with other works, with the rights of the person who made such changes being preserved;
 - c) placing on the market, lending or rental of the original or copies;

- d) storing the Work in computer memory and making it available on computer networks, including the Internet and intranets, in particular by permanently placing the Work or parts thereof on the websites of the Acquirer or entities to which the Acquirer transfers the rights to the Work or grants authorisation to use it, in a manner that allows any interested person to access it at a place and time of their choosing and to freely and repeatedly copy the Work or parts thereof;
 - e) public dissemination, in particular display, public performance, broadcasting and rebroadcasting in any system or standard, as well as making the Works available to the public in such a way that anyone can access them at a place and time individually chosen by them, in particular on-demand electronic making available, including dissemination on the Internet and on closed networks;
 - f) exhibiting, displaying and broadcasting and rebroadcasting by radio or television transmission carried out wirelessly or by wire (terrestrial, via satellite or computer networks, by cable), including broadcasting by sound or vision, wirelessly (terrestrial and satellite) or by wire, in any system and standard, including via cable networks and digital platforms;
 - g) the right to determine the names of the Works under which they will be used or disseminated, including trade names;
 - h) the right to use the Works for marketing or promotion purposes, as well as for educational or training purposes;
 - i) the right to dispose of elaborations of the Works and the right to make them available for use, including granting licences to third parties, in all the fields of exploitation listed above;
 - j) authorising the exercise by third parties of dependent copyrights in relation to the Works;
 - k) preparation of foreign language versions (as well as using techniques enabling the transmission of information for persons with different types of disabilities);
 - l) broadcasting by wired or wireless vision or otherwise via a computer network including posting films on the Internet without any restrictions, excluding the possibility of public broadcasting of films or parts thereof on television.
5. The transfer of proprietary copyrights to the Works, in relation to source codes, takes place in all the fields of exploitation specified in para. 4 and includes, in particular, modification, compilation and combination, testing, implementation, use of the Work created with it, in particular software, and the right to further transfer these rights to third parties to the extent to which the Organizer has acquired these rights. The Laureates are obliged to provide the Organizer with source codes.
6. As a result of the transfer of proprietary copyrights, in accordance with para. 4, the Organizer acquires the exclusive right to use the Works, to the full extent, in any way, without time and territorial limitations on all the fields of exploitation described in the Regulations, as well as the right to further transfer these rights to third parties to the extent to which the Organizer has acquired these rights.

7. The Laureate agrees to the making by the Organizer or at its request of any changes, updates and additions to the Works - elaborations. All rights in this respect (rights to elaborations of the Work) shall be vested in the Organizer. The Laureate agrees to the disposal and use of elaborations of the Work by the Organizer and to the right to further transfer these rights to third parties to the extent to which the Organizer has acquired these rights.
8. The Laureate transfers to the Organizer the exclusive right to exercise dependent copyrights and the right to authorise the exercise of dependent copyrights to the Work, in particular to translate, adapt, change the layout and make other changes or modifications, and to dispose of and use elaborations of the Works in the fields of exploitation specified in para. 4, and shall not demand any remuneration for this, as well as the right to further transfer these rights to third parties to the extent to which the Organizer has acquired these rights.
9. The Laureate authorises the Organizer to decide on the first disclosure of the Works to the public, to decide whether the Works are to be identified by the Laureate's name or pseudonym or made available anonymously (without identifying the Laureate as the author), and to supervise the manner in which the Works are used. The Laureate further authorises the Organizer to transfer these authorisations in their entirety to third parties, in particular to entities that acquire the economic copyrights to the Works from the Organizer.
10. The Laureate is not entitled to remuneration for each separate field of exploitation.
11. The Organizer is entitled to use the Works, in the fields of exploitation indicated in para. 4, from the date the Work is made available to the Organizer until the date the Organizer acquires proprietary copyrights. The Laureate ensures that such use of the Works will not violate the personal or property rights of the Organizer or third parties and will not cause any additional costs or the obligation to pay any additional fees on the part of the Organizer.
12. Notwithstanding the above, the Laureate undertakes to:
 - a) transfer in the future proprietary copyrights to Województwo Małopolskie (which will acquire from the Organizer proprietary copyrights to the Works) in fields of exploitation unknown at the time of conclusion of the agreement referred to in § 6 para. 6 point a of the Regulations, without remuneration, to the extent of their part of the Work having independent significance;
 - b) not to exercise moral rights to their part of the Work having independent significance in all the fields of exploitation listed in para. 4 and in Article 16 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights with respect to the Organizer and Województwo Małopolskie, and also authorises the Organizer and Województwo Małopolskie to exercise the aforementioned moral rights. The Organizer and Województwo Małopolskie are entitled, inter alia, to refrain from including in the Works the names and surnames of the Laureate or Laureates.

§ 8. Personal data

1. The controller of the Participants' personal data is PROIDEA sp. z o.o. with its registered

office in Kraków (the Organizer). Information on data processing is available in the privacy policy on the Organizer's website.

2. The data will be processed for the purpose of organizing and conducting the Hackathon and the Competition, including contacting Participants, settling prizes and performing legal obligations.

§ 9. Liability

1. Województwo Małopolskie and the Organizer are not liable for the inability to transfer the prize where the Competition Participant provides incorrect, incomplete or untrue personal data, contact details or other information preventing the transfer of the prize.
2. A Participant may withdraw from the Competition at any time; withdrawal means loss of the right to the prize.
3. A Laureate loses the right to the prize if a violation by the Laureate of the provisions of the Regulations is found by Województwo Małopolskie or the Organizer and there are grounds justifying exclusion as referred to in the Regulations.

§ 10. Final provisions

1. The Organiser, in agreement with the Województwo Małopolskie, may cancel, suspend or terminate the Competition early only for compelling reasons, in particular due to force majeure, a threat to the safety of Participants, a technical failure preventing the Competition from being held, or other circumstances beyond the control of the Organiser or the Województwo Małopolskie that prevent the proper conduct of the Competition.
2. The results of the Competition are not subject to appeal.
3. The Rules may be amended after the Competition has commenced only for a compelling reason. Such amendments must not infringe Participants' acquired rights or adversely affect the conditions of their participation, in particular the rules for awarding prizes, the evaluation criteria or the provisions concerning intellectual property rights.
4. Województwo Małopolskie will seek to resolve disputes related to participation in the Competition amicably; in the absence of agreement, the decision is taken by Województwo Małopolskie and is binding on the Participants.
5. In the event of discrepancies between the Hackathon rules, these Regulations and the content of the agreement with the Laureate, the agreement concluded with the Organizer shall prevail first, then these Regulations, and finally the Hackathon rules.
6. The Regulations are effective from the date of publication by the Organizer.

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

zwana dalej „**Umową**” zawarta w dniu 04.10.2026 r. pomiędzy:

1.
zwanym dalej „Współtwórcą I”
2.
zwanym dalej „Współtwórcą II”
3. ,
zwaną dalej „Współtwórcą III”
4. ,
zwanym dalej „Współtwórcą IV”
5. ,
zwanym dalej „Współtwórcą V”
6. ,
zwanym dalej „Współtwórcą VI”

zwani dalej łącznie „**Twórcami**”

a

Proidea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448243, REGON 122769022, NIP: 6793088842 reprezentowaną przez:

Jakuba Kozioła – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „**Nabywcą**”.

§1

1. Twórcy oświadczają, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych są autorami dzieła „...” zwanego dalej „**Utworem**” lub „**Rozwiązaniem**”, stworzonego w ramach wydarzenia Hackathon HackYeah 2026 odbywającego się w dniach 3-4 października 2026 roku w formie stacjonarnej w Tauron Arena Kraków zlokalizowanym przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.
2. Twórcy oświadczają, że przekazane zostaną repozytorium zawierające:
.....
3. Twórcy zgodnie oświadczają, że przysługuje im prawo autorskie wspólne do Utworu, a ich udziały w tym prawie są równe zaś prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
4. Twórcy nadto oświadczają i zapewniają, że Utwór:

- g. został przez nich wykonany osobiście,
 - h. nie został dotychczas opublikowany, a jedynie udostępniony na potrzeby oceny podczas eventu Hackathon HackYeah 2026,
 - i. nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują im do niego pełne prawa majątkowe,
 - j. mogą rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy.
 - k. nie zbyli prawa do uzyskania patentów na Rozwiązanie oraz nie przenieśli prawa pierwszeństwa do uzyskania patentów na Rozwiązanie;
 - l. wykonanie Umowy oraz udzielanie zezwolenia na korzystanie z Rozwiązania podmiotom trzecim, nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich ani Twórców.
5. Twórcy oświadczają, że przysługujące im majątkowe prawa autorskie do Utworu pozostają wolne od jakichś obciążeń wynikających z przepisów prawa lub czynności prawnej, w szczególności nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub obciążane prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi.
6. Twórcy pokryją wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Nabywca, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
7. Twórcy dostarczą Nabywcy Utwór w następujący sposób: całość pracy zostanie spakowana do pliku w formacie zip. i przesłana za pomocą ... (w przeciągu 24 godzin od zawarcia Umowy).

Strony potwierdzają, iż w zakresie, w którym Utwór stanowi program komputerowy Twórcy dostarczą Nabywcy Utwór również w formie kodu źródłowego. Kod źródłowy, zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Nabywcy swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Twórcy dostarczą kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego Utworu do formy wykonywalnej. Twórca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Nabywcy odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowani.

§2

1. Z chwilą wypłaty Nagrody Twórcom, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu „HubML.pl”, Twórcy przenoszą na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do Utworu na polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz udzielają zgód i upoważnień w niej wymienionych.

2. Strony zgodnie potwierdzają, że z chwilą zawarcia Umowy, Twórcy nabywają roszczenie względem Nabywcy o wypłatę nagrody pieniężnej w kwocie (z podatkiem) („**Nagroda**”). Wypłata nagrody pieniężnej wyczerpuje wszelkie roszczenia Twórców względem Nabywcy związanych z dokonaniem przez Twórców rozporządzeniem i upoważnieniami, na podstawie Umowy.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % Nagrody.
4. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Twórców:
 - **Współtwórca I** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca II** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca III** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca IV** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca V** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
 - **Współtwórca VI** – ... zł netto (słownie: ... złotych netto) na rachunek bankowy o nr: ...
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim Utwór albo jego część stanowi program komputerowy obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia Umowy, w tym wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
 - f. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - g. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
 - h. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, sprzedaży, udzielania licencji, użyczanie lub najem Rozwiązania lub jego kopii,
 - i. najmu, użyczenia, publicznego udostępnienia w sposób umożliwiający dostęp do Rozwiązania w czasie i miejscu dostępnym dla każdego,
 - j. modyfikowanie, dokonywanie wszelkich zmian, tłumaczeń, zmian układu, wykonywania praw zależnych, wykonywanie opracowań i zezwalania na ich wykonywanie przez osoby trzecie.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim Utwór albo jego część nie stanowi programu komputerowego, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia Umowy, w tym wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiejkolwiek inne zmiany) oraz dowolne przetwarzanie Utworów, w tym łączenie z innymi utworami, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
- wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów oraz udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i Intranecie, w szczególności poprzez stałe umieszczenie Utworu lub jego części na stronach internetowych Nabywcy lub podmiotów, którym Nabywca przekaze prawa do Utworu lub udzieli upoważnienia do korzystania z niego, w sposób umożliwiający każdemu zainteresowanemu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz swobodne, wielokrotne kopiowanie Utworu lub jego części;
- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet i sieciach zamkniętych;
- wystawianie, wyświetlanie i nadawanie i reemitowanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej w sposób bezprzewodowy lub przewodowy (naziemny, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych, drogą kablową), w tym nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
- prawa do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych;
- prawa do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
- prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
- zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do Utworów;
- sporządzanie wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności);
- nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń, z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.

7. Twórcy na mocy Umowy przenoszą na Nabywcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, zezwala Nabywcy na wykonywanie praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz upoważnia Nabywcę do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych następuje z chwilą wypłaty Nagrody.
9. Od dnia udostępnienia Utworu Nabywcy do dnia wypłaty Nagrody i przejścia autorskich praw majątkowych Twórcy udzielają Nabywcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, oceny, prezentacji, publikacji wyników oraz realizacji czynności związanych z wydaniem Nagrody.
10. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Nabywcę prawo własności nośnika, na którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony.
11. Twórcy zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych wobec Nabywcy oraz podmiotów, na rzecz których Nabywca zbył prawa do Utworu w całości lub części, w tym w zakresie oznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem Twórców (co oznacza w szczególności, że jego rozpowszechnianie może być dokonywane bez ujawnienia autorstwa).
12. Twórcy uprawniają Nabywcę do pierwszej publikacji Utworu.
13. Twórcy gwarantują, że Utwór, do którego prawa są przenoszone Umową, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
14. Twórcy upoważniają Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, do decydowania o oznaczeniu Utworów nazwiskiem lub pseudonimem Laureata lub o udostępnianiu Utworów anonimowo (bez oznaczania autorstwa Twórcy), a także do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. Twórca upoważnia również Organizatora oraz Województwo Małopolskie do przenoszenia tych upoważnień w pełnym zakresie na podmioty trzecie, w szczególności na podmioty, które nabędą autorskie prawa majątkowe do Utworów lub uzyskają prawo do korzystania z nich.

§3

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania Utworu.
2. Twórcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznali w trakcie przygotowań do zawierania Umowy.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy.

§4

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej (lub równoważnej jej formie elektronicznej) jako aneks do Umowy, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

§5

1. W przypadku sporów wynikających z treści Umowy, właściwy będzie sąd dla strony pozwanej.
2. Umowę sporządzono w siedmiu identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdego ze współtwórców oraz Nabywcy.

Nabywca

1.....

Twórcy

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....